राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

कमांक :– प.4(12)कृषि/ग्रुप–2/2000 जयपुर, दिनांक :–18.09.2013

आदेश

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड आवंटन हेतु अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, 2005 में मण्डी प्रांगणों के स्थानान्तरण के संबंध में पृथक से कोई नीति नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार प्रावधानों के साथ ''मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति, 2013'' एतद्द्वारा जारी की जाती है :–

मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति–2013

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :–

(1) यह नीति कृषि उपज मण्डी प्रांगणों हेतु ''मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति 2013'' कहलायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
(3) यह नीति राजस्थान की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं : – जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो, इस नीति में :–

(1) ''मण्डी प्रांगण'' से तात्पर्य वर्तमान में विद्यमान, निर्माणाधीन व भविष्य में निर्मित होने वाले व अधिसूचित किये जाने वाले मुख्य मण्डी एवं गौण मण्डी प्रांगणों से है।
(2) ''मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण'' से तात्पर्य सम्पूर्ण मण्डी प्रांगण को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से है अर्थात वर्तमान मण्डी प्रांगण को अघोषित करते हुए नवीन मण्डी प्रांगण को अधिघोषित कर स्थानान्तरण किया जावेगा।
(3) ''दुकान'' से तात्पर्य निर्मित दुकान मय प्लेटफार्म, दुकान मय गोदाम एवं प्लेटफार्म से है।
(4) ''फुटकर दुकान'' (सण्डरी शॉप) से तात्पर्य गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय तथा कृषि से सम्बन्धित आदान एवं सेवाओं के लिए निर्मित दुकान से है।
(5) ''भू–खण्ड'' से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के ले–आउट प्लान में विभिन्न प्रयोजनार्थ चिन्हित रिक्त स्थान से है।
(6) ''भूमि'' से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मुख्य मण्डी यार्ड, गौण मण्डी एवं मण्डी क्षेत्र में अवाप्त, आवंटन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त की गयी हो।
(7) ''मण्डी प्रांगण के स्थानान्तरण'' से तात्पर्य वर्तमान/विद्यमान मण्डी प्रांगण में अवस्थित आंवटी अनुज्ञापत्रधारी व्यवसाईयों को, जिन्हें विद्यमान मण्डी प्रांगण

में अघोषित किये जाने अथवा अन्य कारणों से प्रस्तावित नवीन मण्डी प्रांगण में भूखण्ड/दुकान आवंटन के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाना है।

(8) "विद्यमान आवंटी अनुज्ञापत्रधारी" से तात्पर्य वर्तमान मण्डी प्रांगण में आंवटित व्यवसाय स्थल पर अनुज्ञापत्रधारी व्यवसाईयों से है।

(9) "मण्डी प्रांगण के स्थानान्तरण के पश्चात आवंटन" से तात्पर्य प्रस्तावित नवीन मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरण के पश्चात शेष भूखण्डों/दुकानों/गोदामों के आवंटन से है।

3. प्रस्तावित नवीन अधिघोषित मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरण पर आवंटन :–

(1) नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरण के फलस्वरूप दुकानों के भूखण्डों का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर, आरक्षित दर पर किया जावेगा। आरक्षित दर का निर्धारण बिन्दु सं. 5 पर निर्धारित प्रकियानुसार किया जावेगा।

(2) भूखण्ड आवंटन के पश्चात पूर्व मण्डी प्रांगण में आवंटित व्यवसाय स्थल के लिए जारी की गई लीज डीड/आवंटन पत्र एवं व्यवसाय स्थल पर निर्मित संरचना बिना किसी शर्त के मण्डी समिति के पक्ष में अविलम्ब समर्पित करनी होगी।

(3) मण्डी प्रांगण के अन्यत्र स्थानान्तरण की दशा में लीज को 99 वर्ष से पूर्व भी निरस्त किया जा सकेगा।

(4) 99 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लीज को एक बार में 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(5) मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण के फलस्वरूप आवंटन हेतु "विद्यमान आवंटी अनुज्ञापत्रधारी" व्यवसाईयों से आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदकों को लाटरी पद्धति से नये मंडी प्रागंण में भूखण्ड आवंटन किया जावेगा। यदि किसी आवंटी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि वह आंवटी नवीन प्रस्तावित मण्डी प्रांगण में आवंटन के इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में विद्यमान मण्डी प्रांगण में उसे आवंटित व्यवसाय स्थल निर्मित संरचना सहित मण्डी हित में बिना किसी मुआवजे के समाहित कर लिया जावेगा।

(6) स्थानान्तरण के कारण आंवटित किये जाने वाले भूखण्डों का नम्बरिंग (चिन्हांकन) नवीन मण्डी प्रांगण में सृजित भूखण्डों/दुकानों में ब्लाकवार लाटरी के माध्यम से आवंटन से पूर्व किया जावेगा।

(7) स्थानान्तरण के कारण आंवटित किये जाने वाले सभी आवंटी अनुज्ञापत्रधारियों में उपलब्ध भूखण्डों के संबंध में यदि शत–प्रतिशत सहमति बन जाती है तो आवंटन आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकेगा। सहमति नहीं बनने की दशा में आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जावेगा। लाटरी निकालते समय पूर्व मण्डी यार्ड में आवंटित व्यवसाय स्थल के आकार के नवीन मण्डी प्रांगण में अलग–अलग आकारवार समूह के अनुसार लाटरी निकाली जावेगी। किसी आकार समूह में पात्र को भूखण्ड/दुकान उपलब्ध नहीं हो पाने पर वह उससे अगले आकार समूह के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवंटन का पात्र होगा। नवीन मण्डी प्रांगण में एक ही आकार के भूखण्ड होने पर सभी आवेदकों की लाटरी एक साथ सामान्य रूप से निकाली जावेगी।

(8) नवीन मण्डी प्रांगण में सृजित भूखण्डों/दुकानों में से स्थानान्तरण से आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों/दुकानों की संख्या कम करते हुए आवंटन हेतु उपलब्ध शेष

भूखण्डों/दुकानों की गणना की जावेगी। आवंटन हेतु उपलब्ध इन शेष भूखण्डों/दुकानों का आवंटन "अचल सम्पति आवंटन नीति 2005" एवं उसके तहत समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रथम एवं पश्चातवर्ती चरणों की प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा। विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण भी आवंटन हेतु उक्तानुसार उपलब्ध भूखण्डों की संख्या के आधार पर किया जावेगा।

(9) 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि एक प्रतिशत रहेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य मे लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

(10) नवीन मण्डी प्रांगण में दुकानों के आवंटन हेतु चिन्हित भूखण्डों के आकार का निर्धारण उपलब्ध भूमि एवं मण्डी समिति के प्रस्ताव पर कृषि विपणन विभाग द्वारा उप नगर नियोजक, राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तकनीकी परीक्षण के पश्चात किया जावेगा।

(11) मण्डी समिति द्वारा आवंटन सूची का प्रकाशन मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा एवं आवंटियों को आवंटन की सूचना रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा दी जाएगी।

(12) आवंटन तिथि से 30 दिन अथवा मण्डी समिति द्वारा निर्धारित तिथि, जो भी पहले हो, तक आवंटन की सभी शर्तों की पूर्ति कर आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड/दुकान का कब्जा लेना होगा तथा कब्जा लेने की तिथि से 3 माह की अवधि में दुकान निर्माण पूर्ण कर व्यापार स्थानान्तरित करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त समझा जावेगा। 3 माह की अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं होने पर पूर्व मण्डी प्रांगण में आवंटित स्थल को खाली कर मण्डी को सुपुर्द करना होगा।

(13) नवीन मण्डी प्रांगण में भूखण्ड/दुकान आवंटित होते ही पूर्व मण्डी प्रांगण में आवंटित भूखण्ड/दुकान का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। आवंटी व्यापारी उक्त भूखण्ड मय संरचना/दुकान 3 माह की अवधि में मण्डी समिति को सुपुर्द करेगा।

(14) प्रस्तावित नवीन मण्डी प्रांगण में आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिये जाने से पूर्व निदेशक, कृषि विपणन से आवंटन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4. <u>आवंटन के लिए पात्रता</u> :–

मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण के फलस्वरूप आवंटन में केवल विद्यमान/वर्तमान मण्डी के आवंटी अनुज्ञापत्रधारी व्यवसाई जिन्हें विद्यमान मण्डी प्रांगण के अघोषित किये जाने अथवा अन्य कारणों से नवीन मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरित किया जाना है, आवंटन के पात्र होंगें ।

5. <u>आवंटन के लिए आरक्षित दर का निर्धारण</u> :–

अ. स्थानान्तरण एवं प्रथम चरण के आवंटन के लिए आरक्षित दर का निर्धारणः–

(1) स्थानान्तरण एवं प्रथम चरण के आवंटन हेतु दुकानों के भूखण्ड एवं दुकानों की आरक्षित दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जावेगा –

भूखण्ड की आरक्षित दर (प्रति वर्गमीटर) = भूमि की लागत + मण्डी प्रांगण के विकास कार्यों की लागत का 70% / आवंटन/निस्तारण योग्य क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

स्पष्टीकरण :

(i) भूमि की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के लिए विकसित की गई भूमि की लागत से है। भूमि अर्जन की लागत में आवंटन वर्ष से ठीक पहले समाप्त हुए वित्त वर्ष तक 10% की दर से ब्याज शामिल किया जावेगा।

(ii) विकास कार्यों की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के विकास पर किये गये एवं किये जाने वाले सम्पूर्ण सम्भावित व्यय से है, परन्तु इसमें स्टाफ क्वाटर्स की लागत शामिल नहीं होगी।

(iii) आवंटन एवं निस्तारण योग्य भूमि से तात्पर्य ऐसे समस्त क्षेत्र से है, जिसका व्यवसायिक उपयोग हो, इसमें कॉमन सुविधाओं की भूमि यथा आन्तरिक सड़कें, ऑक्शन प्लेटफार्म, कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वाटर्स शामिल नहीं होंगे।

(2) निर्मित दुकानों की आरक्षित दर उपरोक्त वर्णित रीति से निर्धारित दुकान के भूखण्ड की आरक्षित दर एवं दुकान की निर्माण लागत मूल्य के योग के बराबर होगी।

(3) आवंटी को कॉर्नर के दुकान के भूखण्ड अथवा दुकान के लिए आरक्षित दर की 10% राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। (प्रत्येक चरण में)

6. **आरक्षित राशि की वसूली** :–

(1) आवंटियों से दुकान/दुकान के भूखण्ड की आरक्षित राशि निम्न रीति से वसूल की जावेगी:–

(1) स्थानान्तरण से आवंटित एवं स्थानान्तरण से आवंटन के पश्चात प्रथम चरण के आवंटन पर भूखण्ड के मूल्य की 25% राशि आवंटन पत्र जारी होने पर एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र में निर्दिष्ट अवधि में जमा कराई जावेगी।

(2) आरक्षित राशि आवंटन के समय एक मुश्त जमा करवाने की दशा में आवंटी को आवंटन राशि में 2% की छूट दी जावेगी।

(3) देय तिथि के पश्चात् अधिकतम 3 माह की अवधि में 12% वार्षिक ब्याज दर (कब्जा देने की तिथि से) के साथ जमा कराई जा सकेगी। इसके पश्चात् आवंटी का आवंटन एवं अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा आवंटित भूखण्ड अथवा दुकान सभी भारों से मुक्त होकर मण्डी समिति में निहित हो जावेगी।

(4) अघोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण में अवस्थित आवंटी ऐसे पात्र व्यवसाईयों को जिन्हें किराये पर दुकानें आवंटित थी उन्हें दुकानें समर्पित करनी होगी तथा नवीन मण्डी प्रांगण में निर्धारित प्रकिया अनुसार आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण आवंटन राशि देय होगी किन्तु 99 वर्षीय पद्धति पर आंवटित दुकानधारियों को उनके द्वारा जमा कराई गई मूल राशि का नवीन मण्डी प्रांगण में देय आवंटन राशि में समायोजन किया जावेगा। पूर्व में जमा मूल राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा पूर्व में जमा लीज राशि का समायोजन भी नहीं किया जावेगा। अघोषित किये जाने वाले मंडी प्रांगणों में जहॉ भूखण्ड का आवंटन 99 वर्षीय लीज के आधार पर किया गया था एवं दुकान का निर्माण स्वयं आवंटी द्वारा किया गया था, ऐसी स्थिति में भूखण्ड

की आवंटन के समय जमा राशि व स्थानान्तरित किये जाने वाले वर्ष की बी.एस.आर. के अनुसार भवन के निर्माण लागत मे दो प्रतिशत घटती हुई दर से डेप्रीशियेशन देते हुए राशि का समायोजन किया जायेगा।

7. <u>दुकान निर्माण की अवधि एवं दुकानों का मण्डी समिति को समर्पण</u> :–

(1) आवंटित होने वाले भूखण्डों पर आवंटी को मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र/टाईप डिजाईन के अनुसार ही दुकान/गोदाम का निर्माण, भूखण्ड का कब्जा लिये जाने की तिथि से 3 माह की अवधि में पूर्ण कराना होगा। उक्त अवधि के पश्चात भी निर्माण पूर्ण नहीं कराये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त समय आवंटन राशि की 5 प्रतिशत शास्ति जमा कराने पर दिया जा सकेगा। उक्त अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण कराकर व्यवसाय शुरू नहीं किए जाने की स्थिति में आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

(2) किसी विद्यमान मण्डी प्रांगण को स्थानान्तरित किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारियों को नवीन मण्डी प्रांगण में निर्मित दुकान/गोदाम आवंटन होने की दशा में दुकान/गोदाम का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक माह की अवधि में विद्यमान मण्डी प्रांगण में आवंटित दुकान/गोदाम रिक्त कर मण्डी समिति को सुपुर्द करना होगा। इसकी पालना नहीं करने पर ऐसे आवंटियों का आवंटन व अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(3) नवीन मण्डी प्रांगण में दुकान के भूखण्ड आवंटन होने की दशा में आवंटित भूखण्ड पर दुकान/गोदाम निर्माण हो जाने पर अथवा निर्माण हेतु निर्धारित अधिकतम 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो विद्यमान मण्डी प्रांगण में आवंटन शुल्क पर आवंटित भूखण्ड (मय संरचना) दुकान/गोदाम मण्डी समिति को रिक्त करके सुपुर्द करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवंटन एवं आवंटी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं नवीन मण्डी प्रांगण में आवंटित भूखण्ड सभी भारों से मुक्त होकर मण्डी समिति में निहित हो जावेगा।

8. <u>फुटकर दुकान (Sundry Shops) का आवंटन</u> :–

स्थानान्तरण पर नवीन प्रस्तावित मण्डी प्रांगण के आवंटन में विद्यमान आवंटी, अघोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण के फुटकर श्रेणी के व्यवसाईयों के व्यवसायरत होने पर, इन्हें नवीन मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्सों के व्यापारियों की भांति ही नवीन प्रस्तावित मण्डी प्रांगण में फुटकर दुकान/भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा। आवंटन राशि की वसूली तथा भूखण्डों का आवंटन आपसी सहमति/लाटरी कृषि जिन्सों के व्यवसाईयों की तरह होगी। स्थानान्तरण से प्रभावित व्यवसाईयों के पश्चात भी यदि भूखण्ड/दुकान उपलब्ध होते है तो उनका आवंटन, आवंटन नीति 2005 एवं उसके अन्तर्गत समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो के अनुरूप फुटकर व्यवसाईयों की तरह ही आरक्षण एवं आवंटन होगा।

9. <u>मण्डी प्रांगण में निर्मित आधारभूत सुविधाओं का स्थानान्तरण</u> :–

अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, 2005 एवं उसके तहत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप मंडी प्रांगणों में कृषि आधारित उद्योग, पेट्रोल पम्प, किसान

भवन, बैंक, सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य विपणन सुविधाओं हेतु किये गये भूखण्डों के आवंटन का स्थानान्तरण नवीन मंडी प्रांगण में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके व निर्धारित दर से किया जा सकेगा।

10. **लीज की शर्तें:–**

मण्डी प्रांगणों में लीज पर आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों, दुकानों, गोदामों व अन्य भवनों के प्रयोजनों के लिए लीज की शर्तो का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

11 **आवंटन शुल्क/लीज राशि एवं अन्य बकाया की वसूली** :–

इस नीति के अन्तर्गत बकाया राशि यथा आवंटन/लीज राशि/विलम्ब शुल्क एवं अन्य बकाया की वसूली राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

इस नीति की प्रभावशीलता के पश्चात् इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों एवं परिपत्रों में कोई भी विपरीत व्यवस्था होने पर इस नीति में वर्णित व्यवस्था का Overriding प्रभाव होगा, परन्तु ऐसे निर्देशों एवं परिपत्रों के तहत इस नीति के प्रभाव में आने से पूर्व की गयी कोई भी कार्यवाही इससे प्रभावित नहीं होगी।

आज्ञा से,

(आर.आर.सुलानिया) 18.9.13
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री कृषि विपणन, राज0 जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव महोदय राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज0 जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव